

ORDEN GENERAL Nº 01957/

SANTIAGO, 18 AGO 2010

VISTOS:

a) Los artículos 7º, de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros; y 10, 36 y 37, del D.F.L. (I) Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros.

b) La Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.), aprobada mediante Orden General Digcar Nº 1.777, de 30.08.2007, inserta en el anexo (1) al B/O. Nº 4185.

c) El estudio efectuado por la Dirección Nacional de Personal, que determinó la conveniencia de actualizar la Directiva del Personal C.P.R., en actual aplicación, adecuándola a las necesidades y requerimientos institucionales.

d) Las atribuciones conferidas al General Director de Carabineros de Chile, contenidas en el artículo 52, letras h) y p), de la Ley Nº 18.961, y en el artículo 19 del Reglamento de Documentación Nº 22, de Carabineros de Chile.

SE ORDENA:

1.- **APRUÉBASE** la nueva Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.).

2.- **DEROGASE** la Orden General Digcar Nº 1.777, de 30.08.2007, publicada en el anexo (1) al B/O. Nº 4185.

~~PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.~~



EDUARDO G. GORDON VALCARCEL
General Director
CARABINEROS DE CHILE



CARABINEROS DE CHILE
DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO PERSONAL CIVIL

DIRECTIVA DEL PERSONAL CONTRATADO POR RESOLUCION

**DIRECTIVA DEL PERSONAL
CONTRATADO POR RESOLUCION
C.P.R.**

O/G. N°, de

B/O. N°

SANTIAGO, 2010

DIRECTIVA DEL PERSONAL
CONTRATADO POR RESOLUCIÓN

TITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1º. Se entiende por Personal Contratado por Resolución aquel que desempeñe determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, sin constituir escalafones ni ocupar plazas de la planta institucional fijada por la Ley N° 18.291 y sus modificaciones, por el lapso o período que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 2º.- La palabra "Personal" que se emplea en la presente directiva estará referida al Personal Contratado por Resolución.

Artículo 3º. El personal se clasifica en:

- a.) Profesional;
- b.) Técnico; y
- c.) Administrativo.

Artículo 4º. El Personal Profesional, es aquel que se encuentra en posesión de un título profesional otorgado en conformidad a la Ley y jurisprudencia de la Contraloría General de la República y que desempeña funciones propias del título.

Artículo 5º. El Personal Técnico, es aquel que se encuentra en posesión de un título técnico de nivel superior otorgado en conformidad a la Ley y jurisprudencia de la Contraloría General de la República y que desempeña funciones propias del título.

Artículo 6º. El Personal Administrativo, es aquel que desempeña funciones de secretaría, de oficina o auxiliares, que no sean de carácter profesional o técnico, y se subclasificará en "especializado" y "no especializado".

El personal Administrativo Especializado, es aquel que se encuentra en posesión de alguna especialidad, acreditada mediante un certificado de los establecimientos u organismos respectivos, o haya aprobado un examen de competencia, el que será dispuesto por el Departamento P.5, cuando procediere.

Se entiende por Administrativo no Especializado, aquel que es contratado para efectuar trabajos que no requieran de especialización alguna.

TITULO II

DE LA CONTRATACION

1º Fuente Normativa de Contratación

Artículo 7º. El Personal Contratado por Resolución está afecto a las siguientes normas:

- Artículo 7º, de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile;
- Artículos 2º, 10, 36 y 37 del Decreto con Fuerza de Ley (I) Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, y
- Directiva del Personal Contratado por Resolución.

A este personal le serán aplicables las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades que rigen en la Administración Civil del Estado, de acuerdo al Título III, de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Con todo, no se encuentran afectos a las disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria, salvo en lo que dice relación con las normas sobre protección a la maternidad reguladas en dicho cuerpo legal.

Artículo 8º. La Dirección General de Carabineros se encuentra facultada, acorde a lo dispuesto en el referido artículo 7º, de la Ley Nº 18.961, para contratar en forma temporal y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos y administrativos.

Artículo 9º. En conformidad al artículo 10 del D.F.L. (I) Nº 2, de 1968, la Dirección General de Carabineros, puede contratar médicos y dentistas por horas de trabajo, conforme a las prescripciones de la Ley Nº 15.076, "Estatuto Médico Funcionario", con fondos de la Ley de Presupuesto.

Igualmente, se la faculta para contratar con cargo a los mismos fondos, en forma temporal por un plazo máximo de seis meses, a profesionales afectos a la mencionada ley, en caso de ausencia de los titulares de Carabineros motivada por feriados, licencias, permisos o reposo preventivo. Estas contrataciones no producirán incompatibilidades.

Artículo 10. Las contrataciones que se efectúen de acuerdo al artículo 36, del D.F.L. (I) Nº 2, de 1968, deberán corresponder a los grados de la escala de sueldos para el personal de Carabineros de Chile.

Los sueldos de este personal se pagarán con fondos del presupuesto, con cargo a leyes especiales o con fondos propios de las Reparticiones o Unidades.

Artículo 11. El artículo 37 del D.F.L. (I) Nº 2, de 1968, permite la contratación de personal con jornada completa y de acuerdo a las necesidades del servicio, asignándole una remuneración global única que no podrá exceder del monto total de los haberes que corresponden al grado 3 de la escala de sueldos de Carabineros, con treinta años de servicios y con todos aquellos beneficios que establece el citado cuerpo legal.

2° Proceso de Contratación

Artículo 12. Las Altas Reparticiones o Reparticiones formularán los requerimientos de contratación a la Dirección Nacional de Personal, quien evaluará tales peticiones, conforme a las necesidades institucionales, recursos presupuestarios y empleos disponibles.

Una vez que la señalada Dirección Nacional autorice la contratación, se dará inicio al proceso de selección, debiendo este personal iniciar sus funciones sólo a contar de la fecha que se fije en la correspondiente resolución que lo contrate.

Artículo 13. Previo a asumir sus funciones, el contratado suscribirá un acta ante el jefe de la Alta Repartición, Repartición o Unidad donde prestará servicios, en la que se consignarán las condiciones conforme a las cuales desempeñará el cargo. Dicho documento se extenderá en duplicado, correspondiendo una copia al interesado y otra para el archivo en su carpeta de antecedentes personales. **Anexo (1).**

Artículo 14. Por razones de orden administrativo derivadas del proceso anual de evaluación y renovación de contratos, las Altas Reparticiones, Reparticiones o Unidades, sólo podrán solicitar contrataciones entre el 1° de enero y el 1° de octubre de cada año.

3° Requisitos de Postulación y Selección

Artículo 15. Para proveer un cargo de Personal Contratado por Resolución, se efectuará un proceso de selección que se regirá por las modalidades contempladas en el **Anexo (2)**, de la presente directiva.

Artículo 16. El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Ser chileno.
- 2) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, si procediere.
- 3) Poseer salud física y psíquica compatible con las funciones a desempeñar.
- 4) Acreditar en forma previa, su especialidad, conocimientos o preparación idónea al cargo a que postula, mediante el título o certificado respectivo, y si procediere, examen de competencia rendido ante una comisión designada al efecto.

Artículo 17. Para los efectos de la postulación, los interesados harán entrega de los antecedentes que se indican:

- 1) Solicitud simple de ingreso.
- 2) Currículum Vitae.
- 3) Certificado de nacimiento.
- 4) Certificado de situación militar al día, cuando proceda.
- 5) Certificado de título profesional, otorgado por algún establecimiento de educación superior del estado o reconocido oficialmente por éste, o título otorgado por la Excelentísima Corte Suprema, en su caso. El personal técnico y administrativo, deberá acompañar los respectivos certificados de estudios.
- 6) Certificado de matrimonio, cuando proceda.
- 7) Declaración simple, en el caso de los profesionales, acerca de las labores que realiza en otras instituciones u organismos públicos o privados, indicando jornada de trabajo.
- 8) Declaración simple de no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria o calificación deficiente.

- 9) Declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los artículos 54 y 56, respectivamente, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. **Anexo (3).**
- 10) Declaración jurada que acredite que no pertenece a Partidos Políticos ni a organizaciones sindicales, de acuerdo al artículo 2º, inciso segundo, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. **Anexo (4).**
- 11) Certificado de hoja de vida de conductor y fotocopia de licencia de conducir, en caso que proceda.

Los antecedentes señalados en los números 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 deberán ser acompañados en dos ejemplares originales.

Artículo 18. La Alta Repartición, Repartición o Unidad respectiva, requerirá de los seleccionados los siguientes documentos:

- 1) Certificado médico, en duplicado, en que conste su aptitud para el cargo al que postula, extendido por un oficial de sanidad del Servicio Médico de Carabineros. Para ello, el seleccionado entregará, a su costa, los exámenes radiológicos y de laboratorio, en cuyo mérito el oficial de sanidad designado para estos fines, los visará y extenderá el certificado correspondiente.
- 2) Certificado dental, en duplicado, en que conste que mantiene dentadura en buen estado, extendido por un oficial de sanidad dental de la Institución.
- 3) Examen Psicológico, que será efectuado por el Departamento Reclutamiento y Selección (P.6), sólo cuando las Altas Reparticiones y Reparticiones no cuenten con Profesionales de la especialidad.
- 4) En el caso de los profesionales, acta de aceptación al cargo, en duplicado. **Anexo (5).**
- 5) Oficio Informe reservado evacuado por la Dirección Nacional de Inteligencia, previa remisión del formulario de D.H.P. (Declaración de Historial Personal).
- 6) Ficha de datos previsionales y de salud. **Anexo (6).**
- 7) Certificado de autorización para conducir vehículos fiscales otorgado por Sección de Mediciones Psicométricas, en caso que proceda.

Además, a costa del postulante, requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, lo siguiente:

- 1) Certificado de antecedentes para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en duplicado.
- 2) Ficha dactiloscópica.

Los antecedentes señalados en los artículos 17 y 18, deberán conformar, posteriormente la respectiva carpeta de antecedentes personales.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES

1º Desempeño del Cargo

Artículo 19. El personal contratado por resolución tendrá la obligación de desempeñar en forma permanente y personal las funciones para las cuales ha sido designado, en el lugar fijado al efecto.

Artículo 20. Por el tiempo no trabajado el personal no podrá percibir su remuneración, salvo en los casos de feriado, licencias o permisos legales. A requerimiento escrito del jefe directo, deberá descontársele al contratado el tiempo no trabajado, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pudiere afectarle.

2º Remuneraciones

Artículo 21. El personal contratado, tiene derecho, como retribución a sus funciones, al sueldo que se le asigne en su contrato.

La remuneración de este personal se comenzará a devengar a partir de la data en que éste asuma efectivamente sus funciones, en la Alta Repartición, Repartición o Unidad para la cual fue contratado, conforme a lo consignado en la respectiva resolución.

Artículo 22. Las remuneraciones del personal contratado conforme a lo dispuesto en el artículo 10, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, contemplarán los beneficios que establece el Título II, de la Ley N° 15.076, y determinadas franquicias de que goza el personal de planta, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidas para su percepción en el Estatuto del Personal, y en el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Estatutarios del Personal de Carabineros de Chile.

Artículo 23. La remuneración del personal contratado conforme a lo dispuesto en el artículo 36, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, considera los siguientes rubros:

1. **Sueldo base:** Corresponderá a la escala de sueldos vigente para Carabineros de Chile.
2. **Sobresueldo:** En caso que proceda de acuerdo al D.F.L. (I) N° 2, de 1968, y el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Estatutarios del Personal de Carabineros de Chile.
3. **Trienios:** Se otorgará en la forma dispuesta en el artículo 46, letra a), del referido cuerpo legal.
4. **Bonificación Decreto Ley N° 2.546, de 1979:** Se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 2º del citado texto normativo.
5. **Asignación de Especialidad al Grado Efectivo:** Se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Ley N° 3.551, de 1980.
6. **Asignaciones de Rancho y de Movilización:** Su otorgamiento será concedido de la misma forma que para el personal de Carabineros de Chile.

7. **Asignación de Máquina:** Se concederá de acuerdo a lo establecido en la letra e), del artículo 46, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, cuyo reconocimiento y cese se dispondrá mediante resolución exenta.
8. **Asignación por Jornada Completa para Profesionales:** Se otorgará de acuerdo a lo establecido en los artículos 46, letra i), del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, y 3°, letra i), inciso segundo, del Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y Otros Derechos Estatutarios del Personal de Carabineros de Chile.
9. **Asignación de Zona:** Se otorgará en conformidad a las normas aplicables al personal de la Administración Civil del Estado.
10. **Asignación Familiar:** Se otorgará conforme a las disposiciones vigentes para el personal de la Administración Civil del Estado.
11. **Gratificaciones Especiales que señala el artículo 51, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968:** Se otorgarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 54 y 55, del mismo texto legal.
12. **Asignación de Actividad Peligrosa o Nociva para la Salud:** Se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 46, letra o), del D.F.L. (I) N° 2, de 1968 y Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Estatutarios del Personal de Carabineros de Chile.
13. **Asignación Especial no imponible:** Se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 46, letra v), del D.F.L. (I) N° 2, de 1968.

Los beneficios señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 12 del inciso precedente constituyen rentas imponibles.

Artículo 24. El personal contratado conforme lo prescribe el artículo 36 del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, para efecto de sus remuneraciones, ingresará en los siguientes grados económicos de la escala de sueldos del personal de Carabineros de Chile:

- 1) Profesional: Grado 12
- 2) Técnico: Grado 13
- 3) Administrativo: a) Especializado: Grado 14
b) No Especializado: Grado 16

La Dirección General, podrá asignar un grado económico distinto de los señalados, atendido el título profesional o técnico, el grado académico o la experiencia del contratado, no pudiendo exceder, para los profesionales del grado 5, técnicos del grado 9 y administrativos del grado 11.

Este personal deberá cumplir una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales, con excepción de los profesionales cuyas jornadas se encuentren fijadas por resolución de la Dirección General, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del D.F.L. (I) N° 2, de 1968.

Artículo 25. El personal contratado en virtud del artículo 37, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, deberá cumplir jornada completa de 44 horas semanales, con una renta global única mensual, según lo establecido en el señalado precepto, cuyo monto se consignará en la resolución correspondiente.

Con todo, el personal contratado en los términos previstos en la disposición legal precitada, que, en su calidad de tal y por razones institucionales deba ausentarse del lugar de su desempeño habitual, tendrá derecho a viático, para los gastos de alojamiento y alimentación en que incurrieren, el que no será considerado remuneración para ningún efecto legal. El monto del beneficio se calculará asimilando la renta que percibe el beneficiado al monto de los sueldos base del personal de planta, y haciendo la equivalencia a las sumas que contempla el pago de viático, según los tramos que rigen a los grados respectivos. En ningún caso el beneficio podrá ser superior al sueldo base grado 5, lo que deberá quedar consignado en la resolución que dispone la contratación.

Artículo 26. El personal tendrá derecho a feriado legal, en la forma establecida en el Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, N° 9.

Artículo 27. Este personal podrá hacer uso de permiso con o sin goce de remuneraciones en las condiciones contempladas en el referido reglamento.

Los permisos sin goce de remuneraciones, serán otorgados por la Dirección General de Carabineros, en los siguientes casos:

- a) Por motivos particulares hasta por seis meses en cada año calendario, y
- b) Para trasladarse al extranjero.

Con todo, dichos permisos no podrán exceder la duración del respectivo contrato.

Artículo 28. El personal imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros, tendrá derecho a licencia médica conforme a lo establecido en el Reglamento N° 9 y su Directiva Complementaria. El regido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, se sujetará a las disposiciones de la legislación vigente.

Las licencias médicas deben ser otorgadas por un facultativo competente, debiendo el afectado entregarla a su jefatura, dentro de las 48 horas siguientes a su emisión, para su ingreso, registro, control y demás trámites.

3° Comisiones

Artículo 29. El personal contratado por este sistema estará obligado a desempeñar las comisiones que dispongan los jefes de las Altas Reparticiones y Reparticiones de las cuales dependan.

El personal comisionado tendrá derecho a viáticos y gastos de movilización, de acuerdo con la ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado.

Artículo 30. Cuando las necesidades institucionales lo requieran, el personal contratado podrá cumplir comisiones en el territorio nacional o en el extranjero, en Carabineros o en organismos públicos, siempre que no excedan el tiempo de su contrato y previo estudio de su utilidad para la Institución.

Las comisiones en el extranjero se regirán por el artículo 63, del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, y serán dispuestas mediante resolución exenta de la Dirección General.

4º Modificación de Contrato

Artículo 31. La Dirección Nacional de Personal propondrá la modificación de las condiciones del contrato del personal contratado por resolución, cuando las necesidades institucionales así lo requieran, lo que será materializado a través de Resolución de la Dirección General, en la oportunidad que esta lo disponga.

En tal caso, será necesario que el personal suscriba un acta en la que conste su aceptación expresa a la modificación respectiva.

5º Otros beneficios

Artículo 32. Al Personal Contratado por Resolución, imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros y al regido por el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, le serán aplicables, en lo que sea pertinente, en materia de pensiones, desahucio, prestaciones de salud, accidentes sufridos a causa o con ocasión de sus funciones y enfermedades profesionales, las disposiciones del D.F.L. (I) Nº 2, de 1968 en relación con la Ley Nº 18.458, de 1985.

TITULO IV

EVALUACION DE DESEMPEÑO

1º De la Evaluación

Artículo 33. El Personal Contratado por Resolución será sometido a una evaluación anual de desempeño, por los jefes de Carabineros que se señalan en el presente título, en la que se expresará la opinión o juicio sobre la calidad de sus condiciones personales y profesionales, atendidas las exigencias y características del cargo. Esta evaluación no determinará la renovación del contrato.

Artículo 34. Las evaluaciones serán efectuadas con fecha 1º de septiembre de cada año, y abarcarán el período que corresponda desde la fecha de su contratación o evaluación anterior, en su caso.

Con todo, el personal contratado con posterioridad al 16 de julio de cada año, no será evaluado en el período respectivo. No obstante, respecto de este personal, se deberá confeccionar un informe, de acuerdo al **Anexo (7)**, el que será remitido a la Comisión Evaluadora de Desempeño en el plazo establecido en el artículo 44.

Artículo 35. Las evaluaciones se harán en duplicado, en el formulario del **Anexo (8)**, remitiéndose un ejemplar a la Comisión Evaluadora de Desempeño, en tanto el segundo será archivado en la Carpeta de Antecedentes Personales del evaluado.

Artículo 36. A la evaluación del personal profesional se acompañará, cuando corresponda, un informe técnico del **Anexo (9)**, para lo cual la respectiva jefatura solicitará oportunamente dicho antecedente a los Jefes de Dirección, Servicio, Departamento o Sección con la cual se vinculan técnicamente. Dicho documento se tendrá a la vista al momento que el jefe efectúe la correspondiente evaluación.

La Dirección Nacional de Personal determinará las profesiones sujetas a ese informe técnico.

Artículo 37. El personal que desempeñe comisiones, será evaluado por el respectivo mando de la Alta Repartición, Repartición o Unidad de la cual fuere de dotación, previo informe del jefe a cuyas órdenes se encontrare prestando funciones. Dicho informe será elaborado en el formulario del **Anexo (10)**.

2º De los Evaluadores, Notificación de la Evaluación, Recursos y Aspectos Administrativos

Artículo 38. El personal contratado por resolución será evaluado por el Oficial de Fila o de los Servicios, bajo cuyas órdenes desempeña sus labores.

Para el caso de hallarse inhabilitado de practicar la evaluación por cualquier circunstancia, la respectiva jefatura designará como evaluador a un Oficial de Fila o de los Servicios, según corresponda.

Artículo 39. Los jefes evaluadores deberán actuar con objetividad, imparcialidad y compromiso, basando sus conceptos en la observación personal y en las anotaciones registradas en el Libro de Vida o en hechos concretos observados por el evaluador.

Artículo 40. La evaluación deberá ser notificada en forma personal, o bien por carta certificada ante negativa u otro impedimento del contratado. En este último caso, se entenderá practicada la notificación al tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Artículo 41. Recurso de Reconsideración. Si notificado personalmente el evaluado se manifiesta no conforme, podrá hacer uso del recurso de reconsideración ante el propio jefe evaluador en forma verbal, quien resolverá en el mismo acto de notificación.

Para el evento que la notificación se efectúe por carta certificada, el evaluado podrá ejercer dicho recurso en forma verbal o por escrito dentro del plazo de dos días hábiles, ante lo cual el jefe evaluador emitirá su resolución.

Artículo 42. Recurso Jerárquico. En contra de la resolución que se pronuncie sobre la reconsideración que regula el artículo que precede, el evaluado podrá interponer en única instancia el recurso jerárquico ante la Comisión Evaluadora de Desempeño, el que deberá ejercerse por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la notificación respectiva.

Artículo 43. Los jefes evaluadores remitirán por conducto regular a las Reparticiones de las cuales dependan, a más tardar el 21 de septiembre de cada año o el día hábil siguiente más próximo a dicha data si este recayere en sábado o festivo, los siguientes antecedentes:

- 1.- Formularios de Evaluaciones de Desempeño.
- 2.- Relaciones de sanciones disciplinarias, licencias médicas y felicitaciones, registradas desde y hasta el 1º de septiembre de cada año.
- 3.- Informe técnico para profesionales.
- 4.- Informe para el personal en comisión.
- 5.- Recurso de reconsideración, si fuere formulado por escrito, y
- 6.- Recurso jerárquico, si procediere.

Artículo 44. Las Reparticiones enviarán a las Altas Reparticiones de las que dependan, la documentación aludida en el artículo que antecede, antes del 25 de septiembre de cada año o el día hábil siguiente más próximo a dicha data si este recayere en sábado o festivo, las cuales a su vez harán lo propio a las Comisiones Evaluadoras de Desempeño junto con los mismos antecedentes del personal contratado por resolución de su dependencia.

3° De las Comisiones Evaluadoras de Desempeño

Artículo 45. En las Altas Reparticiones que a continuación se indican funcionará una Comisión Evaluadora de Desempeño, cuyo objetivo será conocer, estudiar, aprobar o modificar las Evaluaciones de Desempeño del personal contratado por resolución que ejerce funciones en sus Planas Mayores, Reparticiones, Unidades y Destacamentos dependientes, la que además se pronunciará en única instancia sobre el Recurso Jerárquico, que establece el artículo 42 de esta Directiva, de cuya decisión el evaluado deberá ser notificado por escrito.

1. **En la Dirección General:** Para las evaluaciones del personal que cumpla funciones en la Dirección General, Subdirección General y Direcciones, con la excepción del numeral siguiente,
2. **En la Dirección de Salud:** Para las evaluaciones del personal que cumpla funciones en esa Alta Repartición, Dirección de Sanidad y Reparticiones dependientes.
3. **En las Jefaturas de Zona:** Para las evaluaciones del personal que cumpla funciones en sus Planas Mayores, Reparticiones, Unidades y Destacamentos de su dependencia.

Artículo 46. El Director Nacional de Personal designará, mediante resolución, a los integrantes de la Comisión que funcionará en la Dirección General. Para las Comisiones Evaluadoras enunciadas en los numerales 2 y 3 del artículo que antecede, ellos serán dispuestos, en la misma forma, por los respectivos jefes de las Altas Reparticiones mencionadas.

Las Comisiones Evaluadoras de Desempeño estarán integradas por:

1. Un Coronel de Orden y Seguridad, que la presidirá.
2. Dos Oficiales Jefes de Orden y Seguridad.
3. Un Asesor Jurídico, sin derecho a voto.

Con todo, la Dirección Nacional de Personal resolverá los problemas que se susciten respecto de la integración y funcionamiento de estas comisiones.

Artículo 47. Las comisiones evaluadoras sesionarán desde el primer día hábil del mes de octubre de cada año.

Artículo 48. Las comisiones para sesionar, requerirán de la asistencia de todos sus integrantes con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría.

Artículo 49. Estas Comisiones propondrán a la Dirección General, a través de la Dirección Nacional de Personal, la renovación o no renovación de los contratos por resolución.

Artículo 50. Finalizado su funcionamiento, las Comisiones Evaluadoras levantarán un Acta que contendrá la proposición a que se refiere el artículo que precede, la que remitirán a sus respectivas Altas Reparticiones, con la documentación a que se alude en los artículos 43 y 44, acompañando además las siguientes relaciones del personal profesional, técnico y administrativo, las cuales a su vez harán lo propio a la Dirección Nacional de Personal, todo ello antes del 15 de octubre de cada año o del día hábil siguiente más próximo a dicha data.

- a) Del personal que se estime necesario renovar su contratación, conteniendo los siguientes datos: **Anexo (11).**
- Nombre completo.
 - Empleo.
 - Alta Repartición, Repartición, Unidad o Destacamento, donde ejerce funciones.
 - Sanciones y felicitaciones registradas desde y hasta el 01 de septiembre de cada año.
 - Licencias médicas registradas desde y hasta el 01 de septiembre de cada año.
 - Lista de evaluación.
 - Recursos de reconsideración y/o jerárquico, cuando proceda.
- b) Del personal que se estime no conveniente renovar su contrato, que contendrá: **Anexo (12).**
- Nombre completo.
 - Empleo.
 - Alta Repartición, Repartición, Unidad o Destacamento, donde ejerce funciones.
 - Sanciones y felicitaciones registradas desde y hasta el 01 de septiembre de cada año.
 - Licencias médicas registradas desde y hasta el 01 de septiembre de cada año.
 - Lista de evaluación.
 - Recursos de reconsideración y/o jerárquico, cuando proceda.
 - Fundamento de la proposición de no renovación.

4º De la Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño

Artículo 51. En la Dirección Nacional de Personal funcionará una Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño, que tendrá por objetivo revisar los antecedentes y plantear a la Dirección General de Carabineros, la proposición de renovación o no renovación de los contratos por resolución que formulen las Comisiones Evaluadoras de Desempeño de las Altas Reparticiones.

Para fines de funcionamiento, la documentación que genere dicha comisión deberá emitirse bajo la formula "Por orden del Director Nacional de Personal".

Artículo 52. Esta comisión iniciará su funcionamiento el 15 de octubre de cada año o el día hábil siguiente más próximo a dicha data.

Artículo 53. La Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño será designada mediante resolución, por el Director Nacional de Personal, la que estará integrada por el siguiente personal de nombramiento supremo de su dependencia:

1. Un Oficial Superior.
2. Dos Oficiales Jefes.
3. Un Asesor Jurídico.

Artículo 54. Finalizado su funcionamiento, la comisión remitirá a la Dirección Nacional de Personal las actas y documentación de respaldo, conteniendo la proposición de renovación o no renovación de los contratos por resolución, para ser sometida a la consideración definitiva de la Dirección General de Carabineros.

Artículo 55. Será facultad de la Dirección General, aceptar o rechazar, sin expresión de causa, la renovación o no renovación de los contratos por resolución.

Con todo, procederá la renovación de los contratos del personal que se encuentra amparado por las normas de inamovilidad del fuero maternal, situación ésta contemplada en el artículo 7º, de la presente directiva.

Artículo 56. Aquel personal respecto de quien no se renueve su contratación, será notificado de la decisión adoptada a más tardar el día 30 de noviembre de cada año. **Anexo (13).**

La notificación aludida se efectuará personalmente. Si esto no fuere posible, por negativa u otro impedimento del contratado, se cumplirá dicho trámite dirigiéndole oficio por carta certificada al domicilio consignado en el acta de notificación de funciones del Anexo (1), entendiéndose practicada dicha notificación a contar del tercer día hábil siguiente a la recepción en la oficina de correos respectiva.

TITULO V

CAUSALES DE TÉRMINO DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 57. Son causales de término del contrato por resolución:

- 1) Renuncia voluntaria, la que no producirá efecto alguno, sino desde la fecha en que quede totalmente tramitada la resolución que la acepta, ante la Contraloría General de la República, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada. **Anexo (14).**
- 2) Fallecimiento.
- 3) Obtención de pensión, de acuerdo a las disposiciones del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, y del D.L. N° 3.500, de 1980.
- 4) El vencimiento del plazo de la contratación.
- 5) Haber sido condenado por crimen o simple delito de la jurisdicción ordinaria o militar, mediante sentencia ejecutoriada.
- 6) La aplicación de la medida disciplinaria de destitución establecida en el artículo 59 de la presente directiva.
- 7) No ser necesarias las funciones del contratado, que producirá sus efectos a contar desde la notificación al interesado de la resolución totalmente tramitada que así lo disponga. Esta causal será propuesta fundadamente por la Alta Repartición o Repartición involucrada.

- 8) No concurrir a las labores sin causa justificada durante dos días seguidos, o un total de tres días durante el mes, así acreditado en el respectivo sistema de control de asistencia.

Respecto de la causal 4) se deberá tener presente lo establecido en el artículo 56 de la presente Directiva. Igualmente, para las causales 6) y 7), serán aplicables las disposiciones sobre la liberación de funciones.

TITULO VI

ASPECTOS DISCIPLINARIOS

Artículo 58. El Personal Contratado por Resolución que infrinja sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa y será sancionado disciplinariamente.

1º Sanciones

Artículo 59. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a este personal, serán las siguientes:

- 1) **Censura:** Consiste en la reprensión por escrito que se hace al personal, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida.
- 2) **Destitución:** Implica el término anticipado del contrato por resolución, por la comisión de faltas graves debidamente acreditadas.

Dichas sanciones podrán aplicarse, sin perjuicio de los llamados de atención tendientes a reconvenir o corregir a este personal.

2º Autoridades facultadas para sancionar

Artículo 60. Tendrán atribuciones para imponer sanciones disciplinarias, los jefes de Unidades, Reparticiones o Altas Reparticiones.

3º Forma de sancionar

Artículo 61. Para aplicar una sanción debe oírse previamente al afectado. El sancionador deberá proceder con rectitud, moderación, y elevado espíritu de justicia, considerando la responsabilidad del inculcado en relación con la naturaleza o gravedad de la falta.

Cuando una falta no se establezca fehacientemente por la observación del jefe o por la propia confesión del inculcado y, en general cuando existan dudas sobre los hechos o grado de responsabilidad, deberá instruirse investigación, la que será dispuesta por el jefe de Unidad, Repartición o Alta Repartición de la cual fuere de dotación.

Si en una Investigación o Sumario Administrativo apareciere involucrado Personal Contratado por Resolución, conjuntamente con Personal de Planta de Nombramiento Supremo o Institucional, será competente para resolver respecto del primero, la autoridad señalada en el artículo 60, conforme a las sanciones, procedimiento e instancias de reclamo que la presente directiva contempla.

Para tal fin, el oficial investigador o el fiscal, tan pronto compruebe la participación de Personal Contratado por Resolución, deberá proponer la desacumulación del procedimiento, a los efectos que la jefatura competente asuma las facultades que le son propias, continuando con su tramitación separadamente. En ese evento, se remitirán copias autorizadas de las piezas documentales que se estimen pertinentes para el objeto antes señalado.

4° Recursos

Artículo 62. La resolución que imponga una sanción disciplinaria, deberá ser notificada al afectado, quien podrá interponer el recurso de reposición, por escrito y dentro del plazo de cinco días hábiles, ante el mismo mando que dictó el acto que se impugna; en subsidio, y conjuntamente, podrá interponerse el recurso jerárquico ante el superior directo de aquel.

En el acto de notificación de la resolución recaída en la reposición, el personal deberá manifestar su conformidad o no con lo resuelto. En este último caso, se elevará el expediente al superior respectivo si junto con la reposición se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico, quien resolverá en última instancia.

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá por escrito y dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación, dirigido al superior directo del jefe contra cuya resolución se impugna, debiendo este último cursarlo dentro del día hábil siguiente a su recepción, sin pronunciarse sobre su contenido.

Artículo 63. Para el caso de la destitución, una vez resuelta la última instancia y confirmada la medida, los antecedentes deberán remitirse al Departamento Personal Civil (P.5), de la Dirección Nacional de Personal, para efectos de tramitar la resolución de destitución.

Artículo 64. Los recursos deberán hacerse en forma respetuosa, se referirán exclusivamente al hecho que los motiva, y se fundarán en situaciones reales y no en apreciaciones o presunciones personales; deberán contener, además, los antecedentes o medios que justifiquen o comprueben la veracidad de lo que se expone.

Artículo 65. Para efectos de las notificaciones aludidas en los artículos precedentes, deberá observarse lo establecido en el artículo 56, inciso segundo, de esta Directiva.

5° Comunicación y Registro

Artículo 66. La censura deberá ser comunicada al Departamento Personal Civil P.5, encargado de las contrataciones, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que dicha medida quede a firme.

La destitución se informará al señalado Departamento, cuando se notifique la resolución que aplique dicha medida y aunque el afectado manifieste su intención de ejercer la instancia de reclamo.

Igualmente, deberá comunicarse el inicio de toda Investigación que se instruya para establecer la responsabilidad de este personal.

Artículo 67. Las sanciones disciplinarias deberán anotarse en el libro de vida correspondiente, tan pronto se encuentren a firme, entendiéndose que adquieren este carácter en la fecha y plazos en que el afectado, previa notificación, se manifiestare conforme, no ejerciere los recursos o ejerciéndolos, éstos se encontraren agotados.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68. El personal contratado que, haciendo uso de feriado o permiso se ausentare del país, informará a su jefatura directa la fecha en la cual se presentará a sus funciones, la que en todo caso no podrá extenderse más allá del período de vigencia de la contratación.

Artículo 69. El otorgamiento de la credencial para este personal se realizará previo requerimiento de su jefatura directa conforme a la normativa institucional vigente.

Artículo 70. Las Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades que cuenten con Personal Contratado por Resolución, llevarán un libro de vida exclusivo, donde registrarán las anotaciones relativas a su permanencia en la Institución, de acuerdo a los siguientes rubros:

- 1) Procedencia.
- 2) Estado civil.
- 3) Reconocimiento de beneficios.
- 4) Modificaciones de la contratación (función, destino u otras).
- 5) Sanciones y felicitaciones.
- 6) Licencias médicas.
- 7) Feriados, permisos y comisiones.
- 8) Término del contrato, con indicación precisa de la causal que lo haya motivado.

Artículo 71. Para los efectos de la presente directiva, los plazos de días hábiles que contempla, excluyen el día sábado.

Artículo 72. Se faculta a la Dirección Nacional de Personal, para que mediante disposiciones internas precise, amplíe y complemente instrucciones que faciliten la aplicación de las normas de la presente directiva.

A N E X O S

CONTENIDO	Nº DE ANEXO
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FUNCIONES (ART. 13)	1
PROCESO DE SELECCIÓN (ART. 15)	2
DECLARACIÓN JURADA (ART. 17, Nº 9)	3
DECLARACIÓN JURADA (ART. 17, Nº 10)	4
ACTA DE ACEPTACIÓN AL CARGO (ART. 18, Nº 4)	5
FICHA DE DATOS PREVISIONALES Y DE SALUD (ART. 18, Nº 6)	6
INFORME PERSONAL CONTRATADO DESPUES DEL 16 DE JULIO (ART. 34, INC. 2º)	7
FORMULARIO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (ART. 35)	8
INFORME OPINION TECNICA PERSONAL PROFESIONAL (ART. 36)	9
INFORME PERSONAL EN COMISION (ART. 37)	10
MODELO RELACIÓN (ART. 50, LETRA A)	11
MODELO RELACIÓN (ART. 50, LETRA B)	12
ACTA DE NOTIFICACIÓN NO RENOVACIÓN DE CONTRATO (ART. 56)	13
SOLICITUD DE RENUNCIA (ART. 57, Nº 1)	14

CARABINEROS DE CHILE

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
RESOLUCIÓN (C.P.R.)**

En (ciudad), a _____ de _____ de _____, don
_____, chileno, estado civil _____, _____ (profesión u
oficio), cédula nacional de identidad N° _____, con domicilio en
_____, comuna de _____, por el presente instrumento, en
virtud de su contratación por resolución de la Dirección General de Carabineros, toma
conocimiento de lo siguiente:

PRIMERO: Carabineros de Chile, está facultado por el artículo 7° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para contratar en forma temporal y cuando las necesidades del servicio lo requieran a profesionales, técnicos y administrativos, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina institucional y a las demás materias que determinen las leyes en lo que sea pertinente.

SEGUNDO: En ejercicio de la facultad antes señalada, mediante Resolución N° _____, de fecha _____, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que fuera tomada razón por la Contraloría General de la República el _____, se dispuso la contratación de don _____, en calidad de _____ (profesional, técnico, administrativo este último especializado o no, según corresponda), en su condición de (indicar su profesión u oficio, si procediere) en la forma que a continuación se detalla:

- 1) El contratado ejecutará la siguiente labor: (Ej. telefonista, cocinero, chofer, etc., según conste en la respectiva resolución).
- 2) El trabajo asignado se realizará en (alta repartición, repartición, unidad, sección, oficina, etc.- señalar destinación).
- 3) La jornada de trabajo será de _____ (Ej. 44 horas semanales), distribuidas en la forma que la jefatura directa del contratado lo disponga, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio, sin que en principio pueda exceder dicha extensión, salvo por razones justificadas del servicio, así calificadas por su mando directo, caso en el cual, sólo procederá el respectivo descanso compensatorio, siendo improcedente el pago de horas extraordinarias. Ante acuartelamientos, procederá el descanso compensatorio correspondiente.
- 4) Conforme a lo establecido en el artículo (10°, 36° ó 37°), del DFL (I) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, el personal contratado percibirá como remuneración mensual la renta asignada al grado económico en el que se le contrata, el que consta en la citada Resolución N° _____, de _____.

- 5) La contratación regirá desde el _____ y hasta el _____ del presente año; y, mientras sean necesarios sus servicios.
- 6) La renovación anual de la presente contratación, constituye una facultad discrecional que responde a las necesidades institucionales, recursos presupuestarios y empleos disponibles. Su no renovación no requiere expresión de causa, ni genera indemnización alguna.

TERCERO: En todo lo relativo a contratación, derechos, evaluación, aspectos administrativos, disciplinarios y causales de término de la contratación por resolución, al contratado le serán aplicables las disposiciones contenidas en la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R.), instrumento normativo que regula su vínculo jurídico con la institución y que don(a) _____, declara conocer.

CUARTO: Se deja expresa constancia de la obligación legal que le asiste al contratado, en orden a mantener absoluta reserva respecto de los antecedentes, documentación e información que llegue a su conocimiento en el ejercicio de las funciones que asume; como asimismo, de la prohibición de proporcionar datos o antecedentes a toda persona o entidad ajena a la Institución, aspectos que se regirán por las normas legales o reglamentarias atinentes a la materia.

El contratado declara conocer la referida obligación, la que asume y acepta, en conocimiento de las responsabilidades legales que pudieren derivar de su incumplimiento.

QUINTO: Se hace presente que el Personal Contratado por Resolución es aquel que desempeñe determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, sin constituir escalafones ni ocupar plazas de la planta institucional fijada por la Ley N° 18.291, por el lapso o período que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año.

SEXTO: Para todos los efectos legales y administrativos, el contratado fija su domicilio en _____, debiendo dar aviso a su jefatura directa el cambio del mismo.

SEPTIMO: El presente documento, se extiende en dos ejemplares de idéntico tenor, quedando uno de ellos en la carpeta de antecedentes personales del interesado y el otro en poder del contratado.

Ante mí, y previa lectura, firma el compareciente en señal de haber tomado conocimiento.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
R.U.N. XXXXXXXXX

Nombre, grado, cargo del Jefe directo

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR PERSONAL C.P.R.

Para proveer los cargos de personal contratado por resolución, se efectuará un concurso público de antecedentes, o bajo la modalidad de contratación directa. La Dirección Nacional de Personal determinará la modalidad a emplear, debiendo observarse para cada caso, las siguientes directrices:

I.) CONCURSO PÚBLICO:

Se llamará a concurso público de antecedentes, cuando en la Institución requiera contratar profesionales, técnicos o administrativos, para cumplir funciones de apoyo, según la necesidad institucional.

Para proveer estos cargos, se deberá considerar en el oponente, sus competencias, habilidades y experiencia para el cargo al que postula, como asimismo los requisitos establecidos en la Directiva del Personal Contratado por Resolución.

Igualmente, cuando el cargo lo requiera, la Dirección Nacional de Personal resolverá la conveniencia de un examen de competencias al postulante.

Método de Selección:

Éste se efectuará en las Altas Reparticiones y/o Reparticiones que requieran contratar Personal C.P.R. Ello, sin perjuicio que por razones de interés institucional, la Dirección Nacional de Personal podrá realizar la aludida selección.

Igualmente, la citada Dirección Nacional impartirá las instrucciones que estime pertinentes, referidas a esta modalidad de selección.

Los jefes de las Altas Reparticiones o Reparticiones involucradas, deberán designar una comisión de selección, presidida por un Oficial Superior o Jefe de Orden y Seguridad. Además, la Dirección Nacional de Personal, cuando lo estime pertinente, designará un representante para que se integre a dicha comisión.

Este método comprende las siguientes etapas:

a) Etapas de difusión:

Se deberá difundir el llamado a concurso, tanto en la institución, a través de sus reparticiones, unidades y destacamentos dependientes, como en la comunidad en general, a través de los medios que la señalada Dirección Nacional determine.

La difusión del llamado a concurso deberá señalar la clase de cargos que se pretende proveer, lugar y jornada de trabajo, grado de sueldo y su monto, período de postulación, requisitos y antecedentes exigidos, y lugar donde debe entregarse la documentación.

b) Etapas de Preselección y Selección:

b.1. Preselección:

- Recepcionados los antecedentes de postulación por la comisión respectiva, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

- Comprobar la información de todos los oponentes, conforme a lo establecido en la Directiva.
- Confeccionar un listado que contenga los nombres, apellidos, cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, unidad o destacamento de su domicilio y cualquier otro antecedente que facilite su ubicación.
- Solicitar a la Sección de Inteligencia Policial (SIPOLCAR.), la confección del informe del postulante.

- De lo obrado deberá dejarse constancia en un acta simple, suscrita por los integrantes de la comisión. En ella se consignarán las siguientes nóminas:

- Relación de oponentes preseleccionados: Tres oponentes por cargo, como máximo.
- Relación de oponentes no preseleccionados.

- Se deberá notificar el resultado de la postulación, para que los preseleccionados continúen con la etapa siguiente.

b.2. Selección:

- Con la información de los postulantes preseleccionados, la comisión verificará el cumplimiento de todos los requisitos para el cargo al que postula, y requerirá la documentación que establece la Directiva. Además, considerará una entrevista personal del oponente, para efectos de confeccionar la pauta de evaluación correspondiente, y un examen de competencia, si procediere.

- Posteriormente, la comisión seleccionará al oponente más idóneo para el cargo al que postula, dejando constancia de todo lo obrado en un acta, en la que deberá consignar los rubros "Seleccionados" y "No Seleccionados". Igualmente, la comisión efectuará las notificaciones correspondientes.

Las notificaciones de la preselección y selección, deberán realizarse a través de carta certificada o personalmente.

El acta y relación de los seleccionados se remitirán al Departamento Personal Civil (P.5.), conjuntamente con la respectiva carpeta de antecedentes personales, a los efectos que dicha repartición prosiga con los trámites administrativos de acuerdo a las disposiciones de la Directiva del Personal Contratado por Resolución.

II.) DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA:

Excepcionalmente, la Dirección General podrá prescindir del llamado a concurso, cuando las necesidades del servicio, la naturaleza del cargo y los antecedentes del interesado justifiquen tal proceder. En este caso, la contratación será directa.

PAUTA DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE C.P.R.

NOMBRE:		
R.U.T.:		FECHA:
CARGO AL CUAL POSTULA:		
REPARTICION O UNIDAD:		

FACTOR	4	3	2	1	OBSERVACION
I. FORMACION PROFESIONAL					
1. RELACION TITULO - CARGO (OFICIO - CARGO)					
2. CAPACITACION O ESPECIALIZACION					
3. DESTREZAS ESPECIFICAS					
Subtotal I					
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL					
1. EXPERIENCIA PARA EL CARGO					
2. DESARROLLO PROFESIONAL					
3. EXPERIENCIA SECTOR PUBLICO					
Subtotal II					
III. ASPECTOS PERSONALES					
1. MOTIVACION PARA POSTULAR					
2. ADECUACION A LA SITUACION DE ENTREVISTA					
3. TRATO INTERPERSONAL (cordial, adecuado)					
4. PRESENTACION PERSONAL					
5. EXPRESION VERBAL (dicción, pronunciación, fluidez etc.)					
6. NIVEL DE COMPROMISO					
7. CULTURA GENERAL Y/O INSTITUCIONAL					
Subtotal III					
TOTAL GENERAL					

ESCALA DE EVALUACION

MUY BUENO - SOBRESALIENTE	4
SE DESTACA - SOBRE LA MEDIA.	3
REGULAR - EN LA MEDIA - SUFICIENTE - ADECUADO	2
MALO - MUY DEBAJO DE LA MEDIA - INSUFICIENTE - INADECUADO - ETC.	1

TABLA DE VALORES

APROBADO	52 - 45
LISTA DE ESPERA	44 - 37
RECHAZADO	36

**REPRESENTANTE COMISION
SELECCIONADORA**

GRADO Y NOMBRE :

DOTACION:

FIRMA

DECLARACIÓN JURADA.-

En _____, a _____ días del mes de _____ del año dos mil _____, el postulante al cargo de _____, para Carabineros de Chile, bajo la modalidad de Contratado por Resolución (C.P.R.), (indicar nombre completo) _____, Cédula de Identidad N° _____, viene en declarar bajo juramento, lo siguiente:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, declara que no se encuentra afecto a alguna de las causales de inhabilidad previstas en el artículo 54 del referido cuerpo legal, ni a las incompatibilidades contempladas en el artículo 56 de la precitada ley, que a continuación pasan a expresarse:

- a) Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con esta repartición pública.
- b) Tener litigios pendientes con esta institución, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
- c) Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más litigios pendientes, con este organismo público.
- d) Tener la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de la jefatura directa del cargo al que postula, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
- e) Estar condenado por crimen o simple delito.

Firma

DECLARACIÓN JURADA.-

En _____, a _____ días del mes de _____ del año dos mil _____, el postulante al cargo de _____, para Carabineros de Chile, bajo la modalidad de Contratado por Resolución (C.P.R.), (indicar nombre completo) _____, Cédula de Identidad N° _____, viene en declarar bajo juramento, lo siguiente:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso segundo, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, declara que no pertenece a Partidos Políticos ni a organizaciones sindicales.

Firma

(MEMBRETE)

ACTA DE ACEPTACIÓN AL CARGO

En _____, a ____ días del mes de _____ del año _____, el (indicar grado, cargo, dotación), que suscribe, procede a notificar a (nombre completo) _____, Cédula de Identidad N° _____, acorde al artículo 18, numeral 4), de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, lo siguiente:

Que, en la eventualidad de ser contratado, viene en aceptar el cargo de (indicar), para el (indicar destino), dependiente de (indicar alta repartición), con una remuneración mensual correspondiente a (señalar el grado económico o la renta, según corresponda), comprometiéndose a desarrollar una jornada de ____ horas semanales, conforme a la resolución de contratación respectiva.

Leída la presente acta y tomando conocimiento personalmente de su contenido, firma para constancia.

NOTIFICADO

POR MI :

firma, pie de firma y sello.

FICHA DE DATOS PREVISIONALES Y DE SALUD.

(Marque lo que corresponda)

I.- ANTECEDENTES PERSONALES:

APELLIDO PATERNO.	APELLIDO MATERNO.	NOMBRES.
CÉDULA DE IDENTIDAD	ESTADO CIVIL	

CONTRATADO PARA	DOTACION				
CARGO	PROF.	TECNICO	ADM.	PROFESIÓN	ESPECIALIDAD

FECHA INGRESO A LA INSTITUCION.	D	M	A

FECHA DE PRESENTACIÓN A SUS FUNCIONES.	D	M	A

II.- ANTECEDENTES DEL CONTRATADO:

C.P.R. ART. 36 D.F.L. 2	
C.P.R. ART. 37 D.F.L. 2	
C.P.R. ART. 10 D.F.L. 2	

GRADO SUELDO	
JORNADA DE TRABAJO	

III.- ANTECEDENTES PREVISIONALES Y DE SALUD:

AFILIADO A LA A.F.P.

CUOTA DE AHORRO (*) INDIQUE

AFILIACION SALUD (FONASA - ISAPRE) INDICAR NOMBRE

COTIZACION PACTADA (*) INDIQUE

(*) EL PORCENTAJE O MONTO SEGÚN CORRESPONDA: (\$ - U.F.)

FIRMA INTERESADO

**INFORME DE PERSONAL CONTRATADO
POR RESOLUCION DESPUES DEL 16 DE JULIO**

Grado	:	
Apellidos y Nombres	:	
Cargo o función	:	
Dotación	:	
Fecha contratación	:	

Conforme a lo establecido en el artículo 34 inciso 2°, de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, el personal contratado con posterioridad al 16 de julio de cada año, no debe ser evaluado en el período regular. No obstante ello, y a fin de proporcionar antecedentes para el estudio de una eventual renovación de contrato, se procede a emitir el siguiente informe:

- Competencia:
- Calidad y efectividad del servicio o función que desarrolla:
- Compromiso con la Institución:

OPINION SOBRE PROCEDENCIA DE RENOVACION DE CONTRATO:

Santiago,

Pie de firma: nombre, grado, cargo y sello

Nota: no requiere la firma del evaluado.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL CONTRATADO POR RESOLUCIÓN.

AÑO _____/

I.- ANTECEDENTES PERSONALES.				
Apellido Paterno.		Apellido Materno.		Nombres.
Especialidad o cargo.			Dotación.	
Fecha Ingreso.	Puntaje año anterior.	Grado Sueldo.	Sanciones en el periodo.	Licencias Médicas.
			☐ No ha tenido ☐ Se adjunta relación.	☐ No ha tenido ☐ Se adjunta relación.

II.- FACTOR : COMPETENCIA.		
Subfactor	Conducta Observable.	Puntaje.
1) APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO	Aplica los conocimientos científicos y técnicos en los temas, métodos y destrezas necesarias para desarrollar las tareas propias del cargo.	
2) CALIDAD EN EL TRABAJO	Realiza y satisface las especificaciones, lineamientos y objetivos de las acciones encomendadas.	
3) PRODUCTIVIDAD	Desarrolla atenciones y acciones dentro de la jornada habitual de trabajo o plazos requeridos, con uso racional de los recursos de que dispone.	
4) ORGANIZACIÓN	Planifica y organiza acciones tendientes al logro de las tareas y actividades propias del cargo.	
III.- FACTOR : CALIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SERVICIO O FUNCIÓN QUE DESARROLLA.		
Subfactor	Conducta Observable.	Puntaje.
1) PROACTIVIDAD	Genera y propone cursos de acción alternativos y de aplicación práctica, anticipándose a situaciones que puedan presentarse en el futuro.	
2) CUMPLIMIENTO DE NORMAS	Cumple con los deberes, obligaciones y responsabilidades definidas para los miembros de la Institución y perfil del cargo, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas.	
IV.- FACTOR : COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN.		
Subfactor	Conducta Observable.	Puntaje.
1) COMPROMISO	Contribuye con dedicación y esfuerzo, tanto en las tareas propias del cargo, como con los objetivos y metas institucionales.	
2) ORIENTACIÓN DE SERVICIO	Orienta su accionar a la resolución de problemas y satisfacción de los requerimientos del personal en general, entregando alternativas de solución a sus demandas, de acuerdo a los estándares definidos.	
3) OPORTUNIDAD	Evidencia predisposición y entrega para cumplir los requerimientos en el lugar y tiempo determinado.	
4) RELACIONES INTERPERSONALES	Aporta a la construcción de relaciones con los miembros de la Institución, basadas en el respeto y reciprocidad para alcanzar los objetivos de la Institución.	
5) SENTIDO DE PERTENENCIA	Orienta su actuación hacia la doctrina institucional, valores, estrategias, modelo de gestión, cultura y procesos de la Institución.	
6) PERFECCIONAMIENTO Y APRENDIZAJE	Demuestra predisposición para el aprendizaje continuo, asumiendo la responsabilidad por su formación con el fin de incrementar sus competencias y su desarrollo en la Institución	
TOTAL DE PUNTOS		

OPINIÓN DEL EVALUADOR.

En este acto también toma conocimiento en el sentido que es facultad de la Dirección General, de aceptar o rechazar, sin expresión de causa, la renovación o no renovación del contrato por resolución que formule la Comisión Evaluadora de Desempeño.

Firma, nombre, grado, cargo y sello
del Jefe Evaluador.

El evaluado se manifiesta conforme, expresando que ejercerá Recurso de Reconsideración.

Firma del Evaluado.

RESOLUCIÓN DEL EVALUADOR ANTE RECURSO DE RECONSIDERACION

Firma, nombre, grado, cargo y sello del
Jefe Evaluador.

Tomé conocimiento y estoy conforme, expresando que ejerceré Recurso Jerárquico.

Firma del Evaluado.

ACUERDO DE LA COMISION EVALUADORA DE DESEMPEÑO FRENTE A RECURSO JERARQUICO.

Firma, nombre, grado, cargo y sello del
Presidente Comisión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Valorización	Descripción de la valorización	Puntos
SOBRE LO ESPERADO	Habitualmente hace aportes adicionales a lo esperado o presupuestado.	4
CUMPLE CON LO ESPERADO.	Cumple adecuadamente con lo que se le encomienda y lo que se espera de él. Se dedica y se ha superado dentro de los límites aceptables.	3
CUMPLE, PERO PRESENTA DEFICIENCIAS ESPORADICAS.	En ocasiones no ha cumplido a cabalidad, o ha cumplido con deficiencias en el aspecto evaluado. Requiere control específico.	2
BAJO LO ESPERADO, CON DEFICIENCIAS HABITUALES.	No ha cumplido con lo que corresponde a las exigencias de su cargo, presenta errores importantes o deficiencias reiteradas.	1

LISTAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

Puntos asignados.	Lista de Evaluación
31 a 48	Lista de Mérito.
21 a 30	Lista de Satisfactorio.
12 a 20	Lista de Observación.

**INFORME DE OPINION TECNICA
DE PERSONAL PROFESIONAL C.P.R.**

Grado	:	
Apellidos y Nombres	:	
Cargo o función	:	
Dotación	:	

Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, se procede a emitir el siguiente informe de opinión técnica, respecto de las condiciones profesionales correspondiente al período evaluatorio del año _____, de acuerdo al siguiente detalle:

CONDICIONES PROFESIONALES:	

En consecuencia, el Director de (Jefe de dirección, servicio, departamento o sección) que suscribe, estima que el desempeño técnico del _____ C.P.R. (Grado _____), _____ ha sido _____.

Santiago,

Pie de firma: nombre, grado, cargo y sello

Nota: no requiere la firma del evaluado.

INFORME DE PERSONAL C.P.R.
EN COMISION

Grado	:	
Apellidos y Nombres	:	
Cargo o función	:	
Dotación	:	
Comisión de servicio en	:	
Documento dispone comisión de servicio		
Fecha inicio comisión de servicio	:	

Conforme a lo establecido en el artículo 37, de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, se procede a emitir el siguiente informe para efectos de la evaluación de desempeño del año _____, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Competencia:**

- **Calidad y efectividad del servicio o función que desarrolla:**

- **Compromiso con la Institución:**

Santiago,

Pie de firma: nombre, grado, cargo y sello

Nota: no requiere la firma del evaluado.

(MEMBRETE)

(ANEXO N° 11)

RELACIÓN DEL PERSONAL (C.P.R.) QUE SE
ESTIMA NECESARIO RENOVAR SU CONTRATO
PARA EL AÑO _____.

N° ORDEN	NOMBRE COMPLETO	EMPLEO	DOTACION	SANCIONES O FELICITACIONES	LICENCIAS MEDICAS	PUNTAJE EVALUACION	OBSERVACIONES

FECHA,

Firma, pie de firma, sello

RELACIÓN DEL PERSONAL (C.P.R.) QUE SE
ESTIMA NO SER CONVENIENTE RENOVAR SU
CONTRATO PARA EL AÑO ____.

APELLIDOS Y NOMBRES : _____

EMPLEO : _____

DOTACION : _____

SANCIONES O FELICITACIONES:

Total Sanciones

Total Felicitaciones

LICENCIAS MÉDICAS:

Total días

LISTA Y PUNTAJE EVALUACION:

Año anterior

Año actual

FUNDAMENTO DE PROPOSICION NO RENOVACION:

FECHA,

firma, pie de firma, sello

(MEMBRETE)

ACTA DE NOTIFICACIÓN

En _____, a ____ días del mes de noviembre del año _____, el (indicar grado, cargo, dotación), que suscribe, procede a notificar a (indicar nombre completo y cargo C.P.R.), de esta dotación, al tenor de lo siguiente:

Que, se ha resuelto no renovar su contrato, el cual se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre del año en curso, en virtud de lo establecido en los artículos 56 y 57 N° 4, de la Directiva del Personal Contratado por Resolución.

Que, permanecerá liberado de las funciones para las cuales fue contratado, a contar de las 00:00 del día (día siguiente al de la presente notificación), y hasta el 31 de diciembre del año curso.

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden General Digcar N° _____, de _____ (B/O N° _____), se deja constancia en este acto, que el (indicar cargo CPR y apellidos), toma conocimiento que mientras se encuentre liberado de sus funciones mantendrá dicha condición, y como tal, las remuneraciones inherentes a su contratación.

Asimismo, se deja constancia que en esta diligencia el (indicar cargo CPR y apellidos), hace entrega de su credencial y de las siguientes especies que mantiene bajo su cargo:

- (Si procede).

-

-

Para los fines pertinentes, el notificado fija en este acto el siguiente domicilio: _____. Será su responsabilidad comunicar por escrito su modificación.

Leída que le fue la presente acta, toma conocimiento, firmando para constancia.

NOTIFICADO

POR MI :

firma, pie de firma y sello.

SOLICITA ACEPTACIÓN DE RENUNCIA AL CARGO
DE _____ C.P.R.

A LA

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PERSONAL

(Nombre completo, y cargo), cédula de Identidad N°
_____, de dotación _____, dependiente de _____, contratado bajo la
modalidad de C.P.R., con domicilio en _____, de la comuna de _____, a esa
Dirección Nacional del Personal, respetuosamente expone y solicita:

Que, fue contratado como _____, grado de sueldo
_____, con una jornada de trabajo de _____ horas semanales, a contar del ____ de _____ de _____ y
hasta el 31 de diciembre del _____, mediante la Resolución N° _____, de fecha _____, publicada en
el B/O. N° _____.

Que, con fecha ____ de enero del _____, mediante la
Resolución N° _____, publicada en el B/O. N° _____, se renovó su contratación a contar del 01 de
enero y hasta el 31 de diciembre del _____.

Que, por motivos (indicar brevemente estos), viene en
renunciar al empleo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita, se sirva tener
a bien, aceptar la renuncia a dicho cargo, a contar del ____ de _____ del _____.

Firma